

Analisis Buena y Mala contratación- Secop

David Alejandro Martinez Ramirez C.C 1021396872

Contexto del Buen Contrato: Aulas de Clase (Contrato 229 de 2017)

- **Ejecución** El contrato inició con un objeto claro: *"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ÁREA MÚLTIPLE EN TRES NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSE MA. CORDOVA"*. Durante la obra, la administración demostró capacidad de ajuste técnico y financiero al tramitar una "adición de \$55.000.000.00", permitiendo que el proyecto no se detuviera por falta de recursos.
- **Supervisión Efectiva:** El proceso contó con la participación de la Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño en calidad de "interventor", lo que garantizó un control técnico riguroso sobre la inversión.
- **Liquidación:** El acta de liquidación confirma que el supervisor "certifica que recibió a satisfacción los bienes objeto del mismo" y, lo más importante para la seguridad jurídica de la alcaldía, establece que "las partes se declaran a PAZ Y SALVO entre ellas por todo concepto y renuncia a cualquier reclamación presente o futura".

Contexto del Mal Contrato: Escenarios Deportivos (Licitación 006 de 2018)

- **Requisitos:** El proceso se estancó por establecer indicadores financieros que los interesados consideraron desproporcionados. Por ejemplo, se exigió una "razón de cobertura de intereses mayor o igual a ochenta", una cifra que fue señalada por los proponentes como una barrera que limitaba la participación y transparencia.
- **Inseguridad Jurídica:** La entidad tuvo que emitir múltiples adendas para intentar corregir el cronograma y los pliegos, lo que refleja una falta de claridad desde la fase de estudios previos.
- **Muerte:** Al no poder superar las críticas y fallas en la selección, el municipio emitió la "Resolución N° 516", mediante la cual se ordenó la "terminación anormal del proceso contractual". Esto refiere que, a pesar del capital y dinero invertido, la obra nunca se realizó.

Resumen Comparativo de Gestión

La diferencia fundamental entre ambos procesos radica en la calidad de la planeación y la capacidad de cierre.

En el contrato de las aulas de clase, la gestión fue efectiva: se identificó una necesidad, se seleccionó un contratista con reglas claras, se supervisó la obra con interventoría y se cerró el expediente con un acta de liquidación que protege al municipio de futuras demandas. La cita clave aquí es el "valor final \$333.000.000", que demuestra que el dinero se transformó en infraestructura real.

En cambio, en el proceso de los escenarios deportivos, la gestión fue fallida. El ciclo se rompió en la fase de selección porque la administración creó un pliego de condiciones con barreras técnicas y financieras que generaron rechazo en el mercado. Mientras que en el primer caso el resultado fue un beneficio para los estudiantes, en el segundo el resultado fue una "terminación anormal", lo que se traduce en una pérdida de tiempo administrativo y una necesidad social que quedó desatendida por errores de oficina.

Referencias

- Municipio de El Santuario (Antioquia). (2017). *Contrato de Obra Pública N° 229 de 2017* (Derivado de la Licitación Pública N° 004 de 2017). Objeto: "Construcción de dos aulas y un área múltiple en tres niveles en la Institución Educativa Técnico Industrial José Ma. Córdova, Sede Primaria". Suscrito el 2 de noviembre de 2017.
- Municipio de El Santuario & Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño - MASORA. (2017). *Acta de Inicio de Obra - Contrato 229*. Suscrita por Luis Alexandri Ramírez Duque (Alcalde) y Fabio Antonio Ríos Urrea (Director Ejecutivo MASORA - Interventor).
- Municipio de El Santuario. (2018). *Acta de Terminación y Liquidación del Contrato de Obra N° 229 de 2017*. Suscrita por el contratista Unión Temporal Ingesantuario.
- Municipio de El Santuario (Antioquia). (2018). *Licitación Pública LP-006-2018*. Objeto: "Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de los escenarios deportivos del municipio de El Santuario - Antioquia". Presupuesto oficial: \$400.000.000.
- Alcaldía Municipal de El Santuario. (2018). *Resolución N° 516 del 09 de agosto de 2018*. "Por medio de la cual se ordena la terminación anormal del proceso contractual de Licitación Pública N° 006 de 2018". Suscrita por Luis Alexandri Ramírez Duque, Alcalde Municipal.
- Municipio de El Santuario. (2018). *Adenda Modificatoria N° 2*. Documento de ajuste al cronograma y pliegos debido a observaciones de los proponentes sobre requisitos financieros y técnicos.